

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5795/2533

นางสาวอุษา ลีมตระกูล
นายกิมหรือกิม ได้สกุลชู กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 215, มาตรา 222, มาตรา 374, มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 161

สัญญาระหว่างจำเลยที่ 1 (ผู้ให้เช่าซื้อ) กับจำเลยที่ 2 (ธนาคารผู้รับจำนองที่ดินที่ให้เช่าซื้อ) มีข้อตกลงว่า จำเลยที่ 1 ยอมให้จำเลยที่ 2 รับเงินมัดจำ และเงินค่าเช่าซื้อจากผู้เช่าซื้อทุกงวดแทนจำเลยที่ 1 ได้ และเมื่อผู้เช่าซื้อรายใดชำระเงินตามสัญญาเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 2 ยอมปลดจำนองให้แก่ผู้เช่าซื้อรายนั้นทันที เช่นนี้เป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เมื่อปรากฏว่าสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำขึ้นเป็น 3 ฉบับ โดยโจทก์ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ถือไว้คนละฉบับแสดงว่าจำเลยที่ 2 ได้รู้แล้วว่าโจทก์เป็นผู้เช่าซื้อที่ดินจึงถือได้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่จำเลยที่ 2 ที่เป็นผู้รู้แล้วว่าจะถือเอาประโยชน์จากข้อสัญญาดังกล่าวจำเลยที่ 2 จึงต้องผูกพันปฏิบัติการชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามสัญญานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 เมื่อโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนและแจ้งให้จำเลยที่ 2 ปลดจำนอง เพื่อให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินให้โจทก์แล้ว แต่จำเลยที่ 2 เพิกเฉยไม่ดำเนินการให้ จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ได้

แม้จำเลยที่ 2 จะไม่ใช่คู่สัญญากับโจทก์โดยตรง แต่ก็ยอมผูกพันตนในอันที่จะปลดจำนองและจัดการให้จำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่าซื้อที่ชำระราคาให้แก่

จำเลยที่ 2 ครบถ้วนแล้ว ตามสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ดังนี้เมื่อโจทก์เป็นผู้เช่าซื้อที่ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยที่ 2 ครบถ้วนแล้ว และโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ 2 ปลดจำนองเพื่อจะได้รับโอนโฉนดที่ดินแปลงที่เช่าซื้อแต่จำเลยที่ 2 บ่ายเบี่ยงและต่อมากลับปลดจำนองให้จำเลยที่ 1 โดยไม่จัดการให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญา จึงถือได้ว่า จำเลยที่ 2 ละเลยในการปฏิบัติการเพื่อร่วมชำระหนี้ตามสัญญาต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ไม่ได้รับโอนที่ดินที่เช่าซื้อ จำเลยที่ 2 ย่อมต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย และเมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 โอนที่ดินที่โจทก์เช่าซื้อให้แก่บุคคลอื่นไป ทำให้สภาพแห่งการบังคับชำระหนี้ตามสัญญาไม่อาจบังคับได้ จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบในความเสียหายของโจทก์ที่ไม่ได้รับโอนที่ดินตามสัญญา

การที่โจทก์ไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาเช่าซื้อเป็นเพราะจำเลยที่ 2 ทำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว ความเสียหายของโจทก์ที่เกิดจากการไม่ได้ที่ดินตามที่เช่าซื้อทั้งหมดจึงเป็นความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของจำเลยที่ 2 โดยตรง จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดร่วมกับจำเลยที่ 1 มิใช่รับผิดชอบเพียงไม่เกินค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ 2 รับไว้เท่านั้น

เจตนาของโจทก์ที่เช่าซื้อที่ดินก็ต้องการได้ที่ดินไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเป็นสำคัญ การที่โจทก์ไม่อาจบังคับตามสัญญาเพื่อให้ได้ที่ดินนั้นมาตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหี้ย่อมเห็นได้ว่า โจทก์เสียหายมากกว่าจำนวนเงินค่าเช่าซื้อที่ชำระไปแล้วศาลย่อมมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์มากกว่าจำนวนเงินค่าเช่าซื้อที่โจทก์ชำระไปแล้วดังกล่าวได้

ค่าฤชาธรรมเนียมนั้น ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดโดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู่ความหรือการดำเนินคดีของกลุ่มความทั้งปวงตามที่บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 161 วรรคแรกเมื่อปรากฏว่า จำเลยที่ 2 หวังว่าจะได้รับค่าเช่าซื้อ แต่ไม่ยอมรับรู้หน้าที่ตามสัญญาที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้ง ๆ ที่การที่โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อเพราะความเชื่อถือจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ในความไว้วางใจของประชาชน แต่จำเลยที่ 2 กลับบ่ายเบี่ยงเลี่ยงละหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่โจทก์เช่นนี้ เมื่อปรากฏว่าคดีมีทุนทรัพย์ถึง 513,300 บาท การที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้ใช้ค่าทนายความเป็นเงิน 20,000 บาท ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๔๐๘๓ และ ๖๔๐๘๔ แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมกับจดทะเบียนปลดจำนองที่ดินทั้งสองแปลงนั้นให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาโดยให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมดหากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินค่าเช่าซื้อที่ดิน จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่จำเลยรับเงินแต่ละงวดคิดถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ย ๘๓,๓๓๘.๑๘ บาท และจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์ และหากจำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ด้วย และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๕๘๒ แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แต่มิได้เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่

๖๔๐๘๓ และ ๖๔๐๘๔ ตามฟ้อง จำเลยที่ ๑ นำที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๕๘๒ ไปจำนองไว้กับจำเลยที่ ๒ สาขาทำดินแดงเพื่อประกันการชำระหนี้ ต่อมาจำเลยที่ ๒ ตกลงให้จำเลยที่ ๑ นำที่ดินไปให้บุคคลต่าง ๆ เช่าซื้อแล้วนำเงินที่ได้จากการชำระหนี้ค่าเช่าซื้อมาชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ ไม่เคยให้โจทก์เช่าซื้อ โจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ ได้ทำสัญญาเช่าซื้อปลอมขึ้นเอง จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบที่ดินไม่ได้มีราคาเพิ่มขึ้นถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาทตามฟ้อง แต่มีราคาเพียงตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเพียงราคาค่าเช่าซื้อที่ชำระแล้ว ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ เพราะจำเลยที่ ๒ ไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ จำเลยที่ ๒ รับจำนองที่ดินตามฟ้องเป็นเรื่องระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ โจทก์เป็นบุคคลภายนอกสัญญา หนังสือสัญญาเช่าซื้อที่ดินตามฟ้องเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แม้จำเลยที่ ๒ รู้เห็นเป็นพยานด้วยก็มีใช้ในฐานะคู่สัญญา จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาทให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในเบื้องต้นว่าจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๕๘๒ จำเลยที่ ๑ นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปจำนองไว้กับจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ ตกลงให้จำเลยที่ ๑ แบ่งที่ดินแปลงที่จำนองออกเป็นแปลงย่อยเพื่อขายแก่บุคคลทั่วไปตามเอกสารหมาย ล.๒/๔ โจทก์ได้เข้าซื้อที่ดินที่จำเลยที่ ๑ แบ่งแยกออกมาจำนวนสองแปลงตามสัญญาเช่าซื้อ เอกสารหมาย จ.๒ และ จ.๖ โดยโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๒ ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.๗ จนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับโอนที่ดินตามสัญญา จำเลยที่ ๒ ได้ปลดจำนองที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่จำเลยที่ ๑ แล้วจำเลยที่ ๑ ได้โอนที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่บุคคลภายนอกไป

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ ในข้อแรกว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ตามสัญญาเอกสารหมาย ล.๒/๕ มีสาระสำคัญว่าในการแบ่งขายที่ดินนั้น จำเลยที่ ๑ ยอมให้จำเลยที่ ๒ รับเงินมัดจำและเงินค่าเช่าซื้อจากผู้เช่าซื้อทุกรายแทนจำเลยที่ ๑ ได้ และเมื่อผู้เช่าซื้อรายใดชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว จำเลยที่ ๒ ยอมปลดจำนองให้แก่ผู้เช่าซื้อรายนั้นทันที ดังนี้ เห็นว่าเป็นสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ดังกล่าวเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกและข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์นำสืบ โดยจำเลยที่ ๒ มิได้นำสืบหักล้างว่า ในการทำสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย จ.๒ และ จ.๖ นั้นได้ทำขึ้นเป็น ๓ ฉบับ โดยโจทก์ จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ เก็บไว้คนละฉบับอันเป็นกรณี que se เห็นได้ว่าจำเลยที่ ๒ ได้รู้แล้วว่าโจทก์เป็นผู้เช่าซื้อที่ดินที่จำเลยที่ ๑ แบ่งขาย ถือได้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่จำเลยที่ ๒ ที่เป็นผู้รู้เห็นตามสัญญา เอกสารหมาย ล.๒/๕ ข้อ ๕ นี้แล้วว่าจะถือเอาประโยชน์จากข้อสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ ๒ จึงต้องผูกพันปฏิบัติการชำระหนี้ให้โจทก์ตามสัญญาเอกสารหมาย ล.๒/๕ ข้อ ๕ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๔ ข้อเท็จจริงได้ความจากการนำสืบของโจทก์ต่อไปว่า เมื่อโจทก์ชำระราคาค่าเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อเอกสาร

หมาย จ.๒ และ จ.๖ ครบถ้วนแล้ว โจทก์ได้แจ้งขอให้จำเลยที่ ๒ ปลดจำนองเพื่อให้จำเลยที่ ๑ โอนที่ดินให้โจทก์แต่จำเลยที่ ๒ ไม่ปลดจำนองให้ตามที่โจทก์เรียกร้อง ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้จำเลยที่ ๒ มิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบการที่จำเลยที่ ๒ ไม่ปลดจำนองเพื่อให้โจทก์ไปโอนที่ดินที่เช่าซื้อโดยปลดจำนองได้เช่นนี้กรณีจึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๒ โต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามสัญญา เอกสารหมายเลข.๒/๕ ข้อ ๕ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ได้

จำเลยที่ ๒ ฎีกาในข้อสองว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ใช่คู่สัญญาเช่าซื้อกับโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ข้อนี้เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงยุติว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้รับชำระราคาค่าเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ตามเอกสารหมาย จ.๒ และ จ.๖ ครบถ้วนแล้วตามใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานใบเข้าบัญชีชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ดินเอกสารหมาย จ.๗, จ.๘ และ จ.๙ และได้ความจากคำเบิกความของตัวโจทก์และนางสาวรัตนพร ศรีเพ็ญ นางลินดา จันทวานิช ซึ่งเช่าซื้อที่ดินที่จำเลยที่ ๑ จัดสรรว่าเหตุที่เช่าซื้อเพราะเห็นว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการและตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย จ.๒ และ จ.๖ ถึงแม้จะระบุในตอนต้นว่าโจทก์เป็นผู้เช่าซื้อ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ให้เช่าซื้อก็ตาม แต่ในตอนท้ายของสัญญามีเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ ลงชื่อและประทับตราของจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้แทนธนาคารจำเลยที่ ๒ และในสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวทั้งสองฉบับมีข้อความระบุไว้ในข้อ ๓ ว่า "ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าเช่าซื้อภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนจนกว่าจะครบจำนวนตามข้อ ๑ และการชำระเงินค่าเช่าซื้อทุกครั้งของผู้เช่าซื้อธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินแทนให้ทุกครั้งเช่นกัน" และมีสัญญาข้อ ๔ ว่า "เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว ธนาคารฯ ยินยอมปลดจำนอง และผู้ให้เช่าซื้อจัดการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่าซื้อ..." เมื่อพิจารณาข้อความที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวประกอบสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ตามเอกสารหมาย ล.๒/๕ ข้อ ๕ ตามที่กล่าวไว้ในคำวินิจฉัยข้อแรกและข้อเท็จจริงจากการนำสืบของโจทก์และผู้เช่าซื้อรายอื่นที่ว่าที่

ตกลงเช่าซื้อเพราะเห็นว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการแล้วเห็นได้ว่าแม้จำเลยที่ ๒ จะไม่ใช่คู่สัญญากับโจทก์โดยตรง แต่ก็ยอมผูกพันตนในอันที่จะปลดจำนองและจัดการให้จำเลยที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่าซื้อที่ชำระราคาแก่จำเลยที่ ๒ ครบถ้วนแล้ว ตามข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวในการวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ ๒ ข้อแรกนั้นเมื่อโจทก์ชำระเงินค่าเช่าซื้อให้จำเลยที่ ๒ ครบถ้วนแล้วโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ปลดจำนองเพื่อจะได้รับโอนโฉนดที่ดินแปลงที่เช่าซื้อ แต่จำเลยที่ ๒ ก็บ่ายเบี่ยงโดยไม่มีเหตุอ้างที่จะละเว้นในการกระทำการตามหน้าที่ในสัญญาเอกสารหมายเลข ๒/๕ ต่อมากลับปลดจำนองให้จำเลยที่ ๑ โดยไม่จัดการให้จำเลยที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่เช่าซื้อตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข จ.๒ และ จ.๖ จึงถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ ละเลยในการปฏิบัติการเพื่อร่วมชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อโจทก์ทำให้โจทก์ไม่ได้รับโอนที่ดินที่เช่าซื้อ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจำเลยที่ ๒ ก็ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า จำเลยที่ ๑ โอนที่ดินทั้งสองแปลงที่โจทก์เช่าซื้อให้บุคคลอื่นไป จำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ รับผิดชอบสำหรับความเสียหายของโจทก์ที่ไม่ได้รับโอนโฉนดที่ดินตามสัญญา

จำเลยที่ ๒ ฎีกาในข้อที่สามว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ควรต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ ๒ รับไว้ และค่าเสียหายสูงเกินส่วนเห็นว่า การที่โจทก์ไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาเช่าซื้อนั้น เป็นเพราะจำเลยที่ ๒ ทำผิดหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกตามเอกสารหมายเลข ๒/๕ ความเสียหายของโจทก์ที่เกิดจากการไม่ได้ที่ดินตามที่เช่าซื้อทั้งหมดจึงเป็นความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๒ โดยตรง จำเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบในผลความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดร่วมกับจำเลยที่ ๑ มิใช่ว่าจำเลยที่ ๒ จะรับเอาแต่ได้ถ้อยเดียว สำหรับค่าเสียหายจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้นอกจากค่าเช่าซื้อ ๑๓๐,๐๐๐ บาท นั้น เจตนาของโจทก์ที่เช่าซื้อที่ดินก็ต้องการได้ที่ดินไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเป็นสำคัญ การที่โจทก์ไม่อาจบังคับตามคำขอเพื่อให้

ได้ที่ดินมาตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ นั้น เห็นได้ว่าโจทก์เสียหายมากกว่าจำนวนเงินที่ชำระเป็นค่าเช่าซื้อไปแล้ว เพราะเป็นที่เห็นได้โดยทั่วไปว่า ราคาที่ดินจากปีที่โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อเสร็จตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นั้น ราคาที่ดินสูงขึ้นกว่าเดิมในจำนวนมิใช่น้อย ซึ่งตามคำเบิกความของร้อยตรีสะอาด ชมบุญพยานโจทก์ก็ได้ความว่าราคาประเมินตารางวาละประมาณ ๒,๐๐๐ บาทซึ่งการซื้อขายที่ดินจริง ๆ นั้นราคาสูงกว่าราคาประเมิน การที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้น เห็นว่าเป็นค่าเสียหายที่เป็นไปเช่นนั้นจริง

จำเลยที่ ๒ ฎีกาในข้อสุดท้ายว่า ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทนายความสูงเกินไป เห็นว่า ค่าฤชาธรรมเนียมนั้น ศาลจะใช้ดุลพินิจกำหนดโดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการรู้ความหรือการดำเนินคดีของกลุ่มความทั้งปวงตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๖๑ วรรคแรก และเมื่อพิจารณาถึงเหตุสมควรสำหรับกรณีของจำเลยที่ ๒ และความสุจริตในการรู้ความแล้ว เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจำเลยที่ ๒ หวังว่าจะได้รับค่าเช่าซื้อแต่ไม่ยอมรับรู้หน้าที่ตามสัญญาที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้ง ๆ ที่การที่โจทก์จะทำสัญญาเช่าซื้อนั้นก็โดยอาศัยความเชื่อถือจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ต้องอยู่ในความไว้วางใจของประชาชน แต่จำเลยที่ ๒ ก็บ่ายเบี่ยงละหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่โจทก์ การที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้ใช้ค่าทนายความเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์ในคดีแล้วไม่มีเหตุจะกำหนดให้ลดลงตามที่จำเลยที่ ๒ ฎีกา

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลแพ่ง - นายประณม ชื่นภิรมย์

ศาลอุทธรณ์ - นายอุไร คังคะเกตุ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ